

1514005-84.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... à viela que dá acesso ao ponto de tráfico de drogas.

Na sequência, o segundo policial Rodrigo o seguiu, mas foi reconhecido pelo acusado, que saiu correndo em direção ao ponto de tráfico, gritando por diversas vezes "moiou", "moiou", "moiou" (código utilizado para que os criminosos fujam devido à aproximação de policiais).

Outros indivíduos se evadiram, arremessando uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1514005-84.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514005-84.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2171981/2019 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 5756676 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 89/19/080 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 2171981 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 89/19/080 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL FILIPI DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ARIEL FILIPI DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 37 da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 11 de junho de 2019, por volta das 9h, na Rua Walter Rummel, altura do número 125, Sapopemba, nesta cidade e comarca da capital, colaborou, como informante, com grupo destinado à prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; boletim de ocorrência às fls. 08/10; termo de interrogatório à fl. 07; auto de exibição e apreensão às fls. 11/12; laudo pericial às fls. 31/34, 52/55 e 73/81.

O réu foi regularmente citado à fl. 100 e apresentou defesa prévia à fl. 104, sendo recebida a denúncia no dia 29 de outubro de 2019 (fl. 107).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas. O réu não compareceu, embora regularmente intimado e foi declarado revel (fl. 159).

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão dos entorpecentes e do aparelho celular do acusado (fls. 11/12).

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Na data e local dos fatos, os policiais civis Rafael e Rodrigo, cientes de que na região havia um ponto de tráfico de drogas, devido a diversos flagrantes já realizados no mesmo local, realizaram uma incursão na respectiva comunidade.

O policial Rafael entrou a ele, na frente, visualizou o réu, portando um telefone celular, com olhar desconfiado, típico de quem está na posição de "olheiro". Passou por ele sem ser percebido e continuou em direção à viela que dá acesso ao ponto de tráfico de drogas.

Na sequência, o segundo policial Rodrigo o seguiu, mas foi reconhecido pelo acusado, que saiu correndo em direção ao ponto de tráfico, gritando por diversas vezes "moiou", "moiou", "moiou" (código utilizado para que os criminosos fujam devido à aproximação de policiais).

Outros indivíduos se evadiram, arremessando uma bolsa que continha todos os entorpecentes, e apenas o acusado foi detido no local. Questionado, ARIEL confirmou que participava da atividade criminosa, na função de "olheiro", vigilante do local. Em solo policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio e, e juízo, não compareceu, preferindo responder revel a apresentar narrativa que pudesse se contrapor com os depoimentos dos policiais civis, responsáveis pela diligência. Deste modo, as circunstâncias da prisão em flagrante, a conduta do acusado no momento da diligência policial, a apreensão de diversas espécies de substâncias entorpecentes e do telefone celular em sua posse, evidenciam e caracterizam a conduta criminosa a ele imputada.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 37, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena 1/6 acima do mínimo legal, pela variedade e quantidade de entorpecentes, quase meio quilo de drogas, 459 porções individualizadas no total, ressaltado que o art. 42 da LD se aplica a todos os tipos penais nela listados, não havendo distinção, nem óbice à sua aplicação ao colaborador do tráfico.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa para que a pena retorne ao mínimo.

Na terceira fase, nada a acrescentar, alcançando-se a pena de 02 (dois anos) de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Ainda, com fulcro no mesmo entendimento, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ARIEL FILIPI DO NASCIMENTO como incurso no artigo 37, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao

cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA